REPÚBLICA DE CHILE
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA

Santiago, veintisiete de octubre de dos mil veintiséis.

Al folio 41: **a lo principal**, téngase por cumplido lo ordenado a folio 40 y ha lugar a las solicitudes de confidencialidad y reserva en los términos solicitados. Elabórese un cuaderno de documentos confidenciales y un cuaderno de documentos reservados, ambos de la Comisión para el Mercado Financiero ("CMF") bajo custodia de la Secretaria Abogada. Certifíquese lo que corresponda. **Al primer otrosí**, téngase presente. **Al segundo otrosí**, atendido que el documento ofrecido no fue acompañado por medio de la oficina judicial virtual de este Tribunal, no ha lugar.

Atendido lo resuelto precedentemente y considerando, especialmente, que gran cantidad de la información contenida en los documentos exhibidos se ha decretado como confidencial, para efectos de garantizar la efectividad de la medida prejudicial preparatoria de exhibición de documentos decretada a folio 10, se ordena a la CMF elaborar una versión anonimizada de los documentos exhibidos cuya confidencialidad fue decretada en la presente resolución. Estas deberán tarjar: **(i)** el nombre de la compañía a la que se refiere el documento y el de sus empresas relacionadas; **(ii)** los nombres de los clientes de la compañía, de los reaseguradores y de los beneficiarios de los servicios o productos que ofrece; **(iii)** los números de oficio de la CMF; y **(iv)** cualquier otro elemento que permita identificar a alguna de las personas o entidades señaladas en los numerales anteriores.

En consecuencia, se ordena a la CMF acompañar dentro de cinco días hábiles, contados desde que la presente resolución se encuentre firme, cuatro dispositivos de almacenamiento electrónico: (i) uno que contenga los documentos cuya información haya sido decretada confidencial; (ii) uno que contenga los documentos cuya información haya sido decretada reservada; (iii) uno que contenga los documentos públicos; y (iv) uno que contenga las versiones anonimizadas de los documentos confidenciales ordenadas en el párrafo anterior. Estas últimas serán consideradas como documentos confidenciales, agregándose al cuaderno correspondiente, y tienen como única finalidad el desarrollo del procedimiento que se describe a continuación.

Luego de recibidas las versiones anonimizadas de los documentos, habilítese una sala confidencial en dependencias del Tribunal ("Sala Confidencial") para que un abogado externo de Orsan Seguros de Crédito y Garantía S.A. ("Orsan"), que sea patrocinante, tenga poder en la causa y suscriba el acta de no divulgación, acceda durante seis horas distribuidas en un día a las versiones anonimizadas elaboradas por la CMF. Para efectos de coordinar su asistencia, se ordena a dicho

patrocinante contactarse vía correo electrónico con la Secretaria Abogada a la casilla vortega@tdlc.cl con copia a oficinadepartes@tdlc.cl, una vez que el Tribunal tenga por cumplida la orden de acompañar las versiones requeridas en el párrafo anterior a la CMF.

El acceso a la Sala Confidencial se regirá por las siguientes reglas:

1. El apoderado compareciente deberá dejar todas sus pertenencias en los casilleros que se encuentran al interior del Tribunal. No se podrá ingresar a la Sala Confidencial con ningún tipo de dispositivo electrónico, tal como, computadores, celulares, pendrives, discos duros, entre otros.

2. La diligencia será monitoreada a través de cámaras y los demás mecanismos que el Tribunal estime pertinentes.

3. El apoderado podrá realizar anotaciones en los insumos que el Tribunal le otorgue al efecto, pero no podrá retirar dichos insumos ni las anotaciones realizadas. Con todo, el apoderado tendrá prohibido divulgar la información confidencial a la que acceda, conforme a lo establecido en el acta de no divulgación.

Se resuelven derechamente las presentaciones de folio 35 y 39: téngase por cumplido lo ordenado en la audiencia de exhibición documental cuya acta rola a folio 29 y a folio 36, respectivamente, y a sus antecedentes el documento "*20260821 Oficio 134561 TDLC 1.pdf*" que rola a folio 34.

Notifíquese por el estado diario.

Rol C Nº 559-26.

Certifico que, con esta fecha, se notificó por el estado diario la resolución precedente.

Pronunciada por los Ministros Sr. Nicolás Rojas Covarrubias, Presidente, Sra. Silvia Retamales Morales, Sr. Jaime Barahona Urzúa, Sra. Maria de la Luz Domper Rodríguez. Autorizada por la Secretaria Abogada, Sra. Valeria Ortega Romo

3EEA8462-FB6A-4DAE-ADD7-96CFEF59750F
Este documento incorpora una firma electrónica avanzada. Su validez puede ser consultada en www.tdlc.cl con el código de verificación indicado bajo el código de barras.